

0000051-31.2018.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... duas condenações anteriores, pela prática de tráfico de drogas no proc. 4754-08.2011.8.26.0484 com trânsito em julgado em 06/11/2014 e pela prática do crime de roubo no proc. 5199-89.2012.8.26.0484 com trânsito em julgado em 09/12/2013. A primeira condenação será valorada como reincidência e a segunda como Maus antecedentes.

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000051-31.2018.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000051-31.2018.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Henrique Rodrigues Rattigueri

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RATTIGUERI, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP (redação original).

Segundo consta da denúncia, no dia 19 de novembro de 2017, por volta das 23h33min, na residência situada na Rua Gino Corbucci, n. 471, Vila Bandeirantes, no município de Avanhandava/SP, o acusado e outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso e unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de duas armas de fogo (não apreendidas) contra as vítimas Leandro Santos Vieira e Cristina Oliveira Santos, subtraíram para eles, coisas alheias móveis, sendo um aparelho celular MOTO G e uma pulseira de ouro pertence a Leandro Santos Vieira, além de dois cartões de crédito (um Visa e outro de mercado), um telefone celular não identificado e um controle de portão eletrônico pertencente a Cristina Oliveira Santos.

A denúncia foi recebida no dia 12 de julho de 2021 (fls. 174/175).

Devidamente citado (fls. 182), o réu apresentou defesa prévia postergando as teses para alegações finais (fls. 212).

Na instrução criminal foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada pela acusação. Ao final o acusado foi interrogado.

Em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição por estado de necessidade.

Subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do delito de roubo está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 45/46, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 47/48 e pelo laudo pericial de fls. 73/88.

Já a autoria foi comprovada pelos reconhecimentos fotográficos de fls. 57/58 e 66/67, pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima Cristina Oliveira Santos, bem como pelos depoimentos colhidos.

Em juízo a vítima Leandro Santos Vieira disse que estava na frente de sua casa e disseram perdeu. Pegaram sua pulseira e entraram para dentro de sua casa. Levaram dois celulares. Estavam armados. Ficou deitado. Não deixaram o depoente se movimentar. Eles pediam dinheiro toda hora. Levaram só um celular e um cartão. Eles ficaram com a arma na cabeça do depoente. Na época reconheceu a pessoa na delegacia. Hoje não consegue lembrar, porque estava de bigode fininho. Não lembra característica física.

A vítima Cristina Oliveira Santos disse que disse que seu filho pegou uma cadeirinha de área e ficou lá fora. Ficou sentado no celular, não viu os três passando, dois na calçada de lá e um na calçada de cá. Pegaram seu filho. Primeiro puxaram a correntinha e falaram que era um assalto. Foram empurrando seu filho para o portão. Seu filho tentou fechar o portão com o controle, mas eles colocaram a cadeirinha e o portão não fechou. Um deles entrou e colocou a arma de seu filho e pediu para abrir o portão. Seu filho abriu. Conforme o baque do portão veio no corredor e um pegou a depoente e levou para o fundo. Esse colocou a arma em seu peito. Deitou seu filho no chão, colocou os pés nas costas e colocaram a arma na cabeça. O rapaz foi para a sala, mas voltou rapidinho. Eles levaram a pulseirinha, o seu celular, que conseguiram devolver, os cartões de crédito, mas conseguiram bloquear tudo os cartões. Levaram os controles do portão, deixaram só um debaixo do carro. Abriu o portão e viu eles indo embora. Reconheceu um deles na delegacia na foto. Não sabe se atualmente vai reconhecer. Reconheceu uma foto no papel, mostraram várias fotos e ele reconheceu. Os três estavam de cara limpa. Mostraram vários, mas nenhum deles era. Não viu mais o réu pela cidade. Mostraram pessoas de Promissão. Mostraram várias fotos que estavam mostrando.

A testemunha PM Oswaldo Celestino da Costa Junior disse que foram acionados pelo COPOM dando conta de um roubo em andamento. Chegaram e só encontraram a vítima. A vítima relatou que três indivíduos, um armado com revólver, abordaram pedindo dinheiro, mas como não tinha foi subtraído correntinha, celular e cartões de banco. Não conhecia o réu da cidade. A vítima falou que tinha condição de reconhecer.

Depois de uns dias foi passada informação de que tinha sido feito reconhecimento.

O réu Carlos Henrique Rodrigues Ratigueri disse que a acusação é verdadeira. Na data do fato estava num bar bebendo. Fizeram o convite. O réu acabou indo. Não teve mais contato com as pessoas. Usava droga, maconha e pó. Foi coisa de momento, estava sob efeito de droga. As armas eram das outras pessoas, eram réplicas. Não ficou com o produto do roubo, foi trocado em droga. Estava com uma arma falsa e pegou a pulseira, depois entraram para dentro.

Pois bem.

A ação criminosa foi relatada pelas vítimas e encontra-se registrada pela gravação das câmeras de segurança (fls. 73/88). As vítimas relataram a subtração de bens, sendo que o celular foi recuperado com terceiro (fls. 47/48). Além dos relatos de grave ameaça com o uso de arma de fogo, também a gravação retrata alguns dos meliantes empunhando arma de fogo (fls. 78).

Assim, todos os elementos do crime de roubo estão presentes.

No mais, a autoria restou comprovada, diante do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima Cristina Oliveira Santos e pela própria confissão do acusado. Importante frisar que os meliantes realizaram o ato criminoso sem qualquer cobertura no rosto, o que permitiu a pronta identificação pelas vítimas. Assim, o caso é de condenação.

Por sua vez, de rigor a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, porque a gravação das câmeras de vigilância comprova que o réu atuou conjuntamente com outros comparsas. Além disso, muito embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a aplicação da majorante prescinde da apreensão da arma, podendo ser comprovada por outros meios de prova.

É o que se extrai da seguinte ementa de julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.

I - O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese. (...)

(AgRg no REsp 1614995/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)

No presente caso, a gravação das câmeras de vigilância demonstra de forma indubitosa que os meliantes estavam empunhando armas de fogo (fls. 78), razão pela qual incide a causa de aumento em questão.

Neste ponto, necessário anotar que à época do fato, a prática do roubo com emprego de arma já era reconhecida como causa de aumento de pena, de 1/3 a metade, no revogado §2º, inciso I, do art. 157 do CPP. Com a vigência da Lei 13.654/2018 em 24/04/2018 houve a revogação deste dispositivo legal, mas a causa de aumento do emprego de arma de fogo continuou prevista no inciso I, do §2º-A do art. 157 do CPP, agora com aumento de 2/3 (dois terços).

Em respeito à vedação da novatio legis in pejus o aumento respeitará os patamares previstos na redação vigente à época da prática criminosa.

Em suma, demonstrada a tipicidade da conduta praticada pelo denunciado, bem como ausentes quaisquer circunstâncias excludentes ou exculpantes, a condenação do réu pela prática do roubo duplamente circunstanciado é medida que se impõe.

Não há como sequer cogitar estado de necessidade, como pretende a defesa, posto que o réu não estava diante de qualquer perigo atual.

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/8 (um oitavo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da

dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por outro lado, a pena de multa é prevista em patamares genéricos (mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa) para todos os delitos do Código Penal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria, cada circunstância negativa reconhecida deve acarretar a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (10 dias-multa).

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal. O tipo penal previsto no art. 157, caput, do CP prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é exacerbada, posto que as vítimas relataram que ficaram com a arma constantemente apontada para a cabeça, o que não pode ser ignorado, já que revela maior reprovabilidade da conduta criminosa.

Em relação aos maus antecedentes, verifico da certidão de antecedentes do réu (fls. 196/198) que este possui duas condenações anteriores, pela prática de tráfico de drogas no proc. 4754-08.2011.8.26.0484 com trânsito em julgado em 06/11/2014 e pela prática do crime de roubo no proc. 5199-89.2012.8.26.0484 com trânsito em julgado em 09/12/2013. A primeira condenação será valorada como reincidência e a segunda como maus antecedentes.

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que o crime foi praticado no período noturno, o que facilitou a fuga dos meliantes e dificultou sua identificação. Ademais, houve violência do domicílio, causando maior transtorno às vítimas.

No que pertine às consequências, certo é que não restaram caracterizadas outras consequências além daquelas próprias do tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso, mantendo a pena-base.

Ausente qualquer causa de diminuição de pena.

Presentes duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, aumento a pena em 3/8 (três oitavos).

Assim o faço não apenas em razão do número de majorantes, mas sim porque quanto mais causas de aumento incidirem no caso concreto, maior será também a gravidade da conduta do agente, o que impõe um aumento de forma escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo definidos em lei.

Agindo dessa forma garante-se uma correta individualização da pena, evitando-se a punição equivalente de agentes que cometem crimes cuja reprovabilidade é diferenciada.

Ademais, levando-se em consideração o caso concreto, o réu merece punição mais rigorosa, pois as vítimas estavam vulneráveis no período noturno em sua residência, sendo que a presença de três agentes empunhando arma de fogo certamente reduziu de forma severa a possibilidade de resistência e gerou maior trauma às vítimas.

Sendo assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, do CP, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime FECHADO.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 44, I e 77).

O réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a segregação cautelar, até porque já se encontra recolhido cumprindo pena por outros delitos.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RATTIGUERI pela prática do delito de roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP - redação original), e, por consequência, às penas de 8 (oito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, e 17 (dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, pois foi assistido por advogado nomeado pelo convênio OAB/DPE, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC). Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, no valor pré-estabelecido no convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a pena de multa, intimando-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias; c) Expeça-se mandado de prisão e a competente guia de execução definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Publique-se. Intimem-se. Oportunamente arquivem-se.

Penápolis, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA